

1500443-77.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500443-77.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500443-77.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DANIEL GOMES

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

DIEGO DANIEL GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Luís Candeloro, esquina com a Rua João Calimani, em Marília/SP, o denunciado tinha em depósito 9,76g (nove gramas e setenta e seis miligramas) de cocaína, armazenadas em 13 (treze) microtubos plásticos de Eppendorf e 11,9g (onze gramas e novecentos miligramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida popularmente por "maconha", distribuídas em 08 (oito) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de fls. 26/28.

Preso em flagrante delito, houve a conversão em prisão preventiva (fls. 46/55). Por decisão proferida nos autos de habeas corpus nº 2032621-84.2021.8.26.0000 foi substituída a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares alternativas (fls. 121/125 e fls. 126/127). O alvará de soltura foi cumprido às fls. 139/141. O

réu foi notificado (fl. 185) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 170/177). A denúncia foi recebida em 15/9/2021 (fls. 187/189) e o réu foi citado (fl. 226). Na audiência, realizada em 18/5/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 227/230).

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 228/229), requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena ressaltou que o réu primário e confessou a prática do delito. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Pleiteou a fixação do regime inicial fechado.

A defesa apontou a confissão do réu e pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, com aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, face à primariedade e os bons antecedentes. Além disso, o regime para início de cumprimento de pena deve ser o aberto, com conversão em pena restritiva de direitos e que seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), foto (fl. 22), pelos laudos de exame químico-toxicológico de fls. 26/28 (constatação provisória) e fls. 144/146 (laudo definitivo), este atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e tetrahydrocannabinol) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas André Luis de Oliveira e Samantha Rossato Tomé Ruano, policiais civis, declararam que na data dos fatos se dirigiram a um conhecido ponto de venda de drogas. Realizaram uma campanha e em cerca de 10 minutos puderam presenciar o réu realizando uma venda para uma pessoa que dirigia uma motocicleta vermelha. Após receber o pedido, o réu foi até uma casa próxima, que tinha uma placa de "à venda", retirou algo da caixa de correios e entregou para o motociclista, que foi embora. Diante dos fatos eles abordaram o réu. Em revista pessoal encontraram com ele R\$ 26,00. Na caixa de correios da referida casa havia oito porções de maconha e 13 "pinos" de cocaína. O réu, que não era conhecido nos meios policiais, confessou a prática do delito, afirmando que havia sido a primeira vez que traficava drogas.

O réu Diego Daniel Gomes declarou que era usuário de maconha e estava sem dinheiro para sustentar o seu vício. Conversou com seu fornecedor de drogas que propôs lhe entregar certa quantidade, caso ele vendesse entorpecentes para ele. Após a sua primeira venda, foi detido pelos policiais.

Analisando a prova coligida, verifico que os depoimentos dos policiais foram coesos e harmônicos entre si, descrevendo que realizaram campanha em local conhecido pelo comércio ilícito e flagraram o acusado durante a atividade de venda e inclusive o local que utilizava para esconder o entorpecente.

A par disso, o réu confessou a atividade delitiva, argumentando que pretendia sustentar o próprio vício.

Considero, portanto, que as provas colhidas na instrução, autorizam o reconhecimento da prática do crime descrito na denúncia, especialmente porque em Juízo, em consonância com o relato das testemunhas, o sentenciado assumiu que recebeu a droga do seu próprio fornecedor para vender e o seu pagamento seria em

determinada quantia de droga.

Assim, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções de entorpecente apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias e da própria confissão do réu: a) campana em local conhecido como ponto de traficância e abordagem do acusado logo após realizar a venda; b) a forma individualizada na qual a droga foi apreendida, ou seja, em porções pequenas e microtubos localizados dentro da caixa de correio, em residência próxima de onde estava.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois o réu não possui condenações com trânsito em julgado como se denota das certidões de fls. 31/33. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante. Reputo presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (fl. 14), contudo, não tem estas o condão de reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal, permanecendo tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase, não há causa de aumento. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tornando-a final, porque, como afirmado, o réu é primário, sem antecedentes criminais e nada nos autos indica que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A redução se dá em seu patamar máximo diante da quantidade de droga apreendida que também não é excessiva.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO DIEGO DANIEL GOMES, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando a primariedade do acusado, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto.

Em consonância ao disposto no artigo 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal, e considerando as observações do parágrafo anterior, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo período restante da pena da

privativa de liberdade e pena pecuniária de um salário mínimo.

Tendo em vista que por meio de liminar proferida nos autos de habeas corpus nº 2032621-84.2021.8.26.0000 foi substituída a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares, conforme decisão de fls. 121/125, e ante a natureza e o regime de cumprimento da pena aplicada, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Ademais, decreto a perda do valor em dinheiro apreendido (fls. 20/21 e fl. 147) em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defesa pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 6 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA